

K Ú P N A Z M L U V A

uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

Predávajúci:

Názov: **Obec Budikovany**
Sídlo: Budikovany 51
V zastúpení: Martina Kožiaková, starostka
IČO: 00649961
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK44 0200 0000 0000 2692 8392
(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci :

1/ Meno a priezvisko: **František Študenc, rod. Študenc**
Dátum narodenia: nar. 04.07.1956
Rodné číslo: 560704/7083
Bydlisko: Teplý Vrch 49
štátne občianstvo: SR
(ďalej len „kupujúci 1/“)

a manželka

2/ Meno a priezvisko: **Anna Študencová, rod. Macková**
Dátum narodenia: nar. 21.05.1955
Rodné číslo: 555521/6711
Bydlisko: Teplý Vrch 49
štátne občianstvo: SR

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK75 0900 0000 0003 8083 1323
(ďalej len „kupujúci 2/“, spolu s kupujúcim 1/ len „kupujúci“)
(kupujúci spolu s predávajúcim ďalej len „zmluvné strany“)

prehlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilí na právne úkony a ich spôsobilosť nie je
obmedzená, a podľa § 588 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvárajú
túto

Kúpnu zmluvu
za nasledovných podmienok:

Čl. I**Predmet zmluvy**

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti (v podiele 1/1 vzhľadom k celku), ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 109 vedeného Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom, pre okres Rimavská Sobota, obec Budikovany, katastrálne územie Budikovany, a to ako pozemok parcely registra „C“ parcelné č. 1022/3 o výmere 9 m², druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie.
2. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti špecifikovanej v Čl. I bod 1. tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „nehuteľnosť“ alebo „predmet kúpy“) z predávajúceho na kupujúcich za podmienok dojednaných v ďalších ustanoveniach tejto kúpnej zmluvy.
3. Predávajúci predáva predmet kúpy zo svojho výlučného vlastníctva (podiel 1/1 vzhľadom k celku) a kupujúci nadobúdajú predmet kúpy do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov (podiel 1/1 vzhľadom k celku) za kúpnu cenu podľa Čl. II. tejto kúpnej zmluvy.

Čl. II**Kúpna cena**

1. Predávajúci predáva a kupujúci kupujú predmet kúpy podľa tejto zmluvy za kúpnu cenu 3,60 € (slovom tri eur šesťdesiat eurocentov), t. j. 0,40 €/m².
2. Kupujúci uhradia kúpnu cenu bezhotovostne na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 7 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy.
3. Kúpna cena sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto kúpnej zmluvy.

Čl. III**Vyhlásenia a stav nehnuteľností**

1. Predávajúci ručí za vlastníctvo prevádzanej nehnuteľnosti a vyhlasuje, že vlastnícke právo k predmetu kúpy nie je predmetom súdneho sporu, výkonu rozhodnutia alebo exekučného konania, na prevádzanej nehnuteľnosti neviazne žiadne záložné právo ani iné obmedzenie vlastníckeho práva, na ktoré by mal predávajúci kupujúcich osobitne upozorniť.
2. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcim, že od podpísania tejto zmluvy až do povolenia vkladu vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti v prospech kupujúcich do katastra nehnuteľností:
 - a) nepredá, nedaruje a inak neprevedie ani nezaťaží prevádzanú nehnuteľnosť alebo akúkoľvek jej časť akoukoľvek ťarchou,
 - b) neuzatvorí žiadnu nájomnú ani inú zmluvu ani nevykoná žiadne úkony, ktorých dôsledkom bude zriadenie akejkoľvek budúcej ťarchy na prevádzanú nehnuteľnosť alebo akúkoľvek jej časť.

3. Kupujúci vyhlasujú, že poznajú skutočný stav prevádzanej nehnuteľnosti z obhliadky, predávajúcim boli oboznámení s faktickým a právnym stavom predmetu kúpy, prevádzanú nehnuteľnosť si prehliadli, berú na vedomie súčasný stav predmetu kúpy a tento v stave ako sa nachádza kupujú.

Čl. IV

Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Kupujúci nadobudnú vlastnícke právo k prevádzanej nehnuteľnosti dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vydaného Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom.
2. Náklady spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúcich uhradia a návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podajú kupujúci.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť v prípade, ak podľa požiadaviek Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálneho odboru bude pre uskutočnenie prevodu vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti v prospech kupujúcich potrebné urobiť v tejto kúpnej zmluve akékoľvek opravy, zmeny, odstrániť zrejmé chyby v písaní alebo počítaní, prípadne bude potrebné k tejto zmluve vyhotoviť dodatok.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do rozhodnutia Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálneho odboru o povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy.

Čl. V

Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto zmluvy len z dôvodov stanovených v tejto zmluve alebo zo zákonných dôvodov.
2. Kupujúci sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak by Okresný úrad Rimavská Sobota, katastrálny odbor rozhodol o zamietnutí návrhu na vklad vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúcich do katastra nehnuteľností alebo o zastavení konania o povolení vkladu, alebo ak sa niektoré z vyhlásení predávajúceho podľa tejto zmluvy ukáže v budúcnosti ako nepravdivé.
3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak kupujúci neuhradia kúpnu cenu riadne a včas podľa Čl. II tejto zmluvy.
4. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy, zmluvné strany sú si povinné do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia podľa tejto zmluvy. Kupujúci sú zároveň povinní vrátiť nehnuteľnosť bez akýchkoľvek práv tretej osoby.
5. Odstúpenie od tejto zmluvy bude účinné dorúčením písomného oznámenia vyjadrujúceho úmysel odstupujúcej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy, druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy nemá vplyv na právo odstupujúcej zmluvnej strany na náhradu škody.

Čl. VI Záverečné ustanovenia

1. Kúpna zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu kúpnej zmluvy, pričom ako taká v celom rozsahu nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory (zmluvy) ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu kúpnej zmluvy.
2. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť kúpnej zmluvy nastane nasledujúci deň po jej zverejnení na úradnej tabuli obce, webovom sídle predávajúceho a v Centrálnom registri zmlúv, v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
3. Kupujúci dávajú súhlas na použitie svojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na plnenie povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
4. Prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Budikovanoch, uznesením č. 6/2023/A2 zo dňa 28.11.2023.
5. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každého účastníka kúpnej zmluvy.
6. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto kúpnu zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
7. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto kúpnej zmluvy možno urobiť len písomne, formou číslovaných dodatkov k tejto zmluve.
8. Zmluvné strany, ktorých totožnosť bola zistená zákonným spôsobom, výslovne prehlasujú, že táto kúpna zmluva je im zrozumiteľná, bola vyhotovená podľa ich slobodnej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni ani pod nátlakom, dôkladne si ju prečítali a porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú.

V, dňa

Kupujúci 1/

.....
František Študenc

Predávajúci:

.....
Obec Budikovany
v zast. Martina Kožiaková, starostka

Kupujúci 2/

.....
Anna Študencová